

1500240-35.2019.8.26.0555
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rodrigo Octavio Tristão de Almeida
Comarca: Descalvado
Foro: Foro de Descalvado
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 07/02/2022
... alguns dias antes.

Imputação de Tráfico - art. 33 caput da lei 11.343/06

Os investigadores de polícia se dirigiram até a casa da ré em razão de uma denúncia de que no local havia tráfico de drogas com envolvimento de adolescentes.

Ao chegarem no local os investigadores encontraram a ré, adolescentes e entorpecentes.

Foram apreendidas 18 pedras de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Descalvado
Foro de Descalvado
2ª Vara
Praça Dr. Luciano Esteves, s/nº, . - Centro
CEP: 13690-000 - Descalvado - SP
Telefone: (19)3583-3880 - E-mail: descalv2@tjsp.jus.br

1500240-35.2019.8.26.0555 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500240-35.2019.8.26.0555
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Kellen de Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Octavio Tristão de Almeida

1 - Relatório

O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação penal em face da ré KELLEN DE LIMA, qualificada à fl. 20, dando-a como incurso no artigo 33, caput c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, porque segundo a denúncia, na tarde de 20 de setembro de 2019, por volta das 15 horas, na Rua Antonio Idem, 31, centro, nesta cidade de Descalvado, a ré, agindo com unidade de desígnios e propósitos com a adolescente Renata da Silva Alves, tinha em depósito, para fins de venda, fornecimento e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas consistentes em (a) 18 pedras de crack, pesando cerca de 2,7g; e b) 4 invólucros de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando cerca de 2,2g.

A denúncia foi recebida em 17/10/2019 (fl. 113).

Citada, a ré apresentou resposta à acusação (fls. 156/162).

Instruído o processo e interrogado o réu, o Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia (fls. 355/362).

A defesa rogou a absolvição por insuficiência de provas. Aduziu que a ré é apenas usuária, rogando a desclassificação para o crime previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06. Requer a não aplicação do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 por ausência de provas. Caso seja aplicado referido artigo, pede sua aplicação no mínimo de 1/6. Em caso de condenação, roga a aplicação da pena no patamar mínimo e o cumprimento da pena em regime domiciliar, pois possui duas filhas, trabalha e possui residência fixa. Pede a fixação do regime semiaberto (fls. 366/376).

2 - Fundamentação

Resumo dos depoimentos

A testemunha Devanir (fl. 240), investigador de polícia, aduziu que atendendo determinação da autoridade policial foram até o local do fato verificar uma denúncia de tráfico de drogas com envolvimento de adolescentes. Aduziu que foram atendidos pela ré, que se identificou como responsável pelo imóvel. Contou que a ré estava com seu namorado e mais 3 adolescentes, entre eles uma criança de 11 anos. Disse que no sofá localizaram 18 pedras de crack e 4 trouxas de maconha. Assevera que a ré assumiu a propriedade da droga. Disse que durante os trabalhos chegou mais uma adolescente, de nome Renata. Contou que a adolescente Renata disse que foi ela quem buscou a droga, a pedido da ré, e em troca recebeu R\$ 10,00 e uma trouxa de maconha. Asseverou que a ré deu a Renata a quantia de R\$ 230,00 para a compra da droga. Disse que perceberam que o menor de 11 anos exalava cheiro de entorpecente e este confessou que fumou um cigarro de maconha fornecido pela ré. Aduziu que a adolescente Renata é conhecida dos meios policiais por tráfico de drogas. Assevera que a ré disse que a droga era para uso.

A testemunha Edinir (fl. 345), investigador de polícia, confirmou esta versão.

A ré (fl. 203) disse que a droga lhe pertencia. Aduziu que iria usar o crack e vender a maconha para comprar mistura para sua casa. Nega que tenha pedido para Renata comprar a droga. Disse que Renata e o investigador de polícia mentiram ao afirmar que ela havia pedido para Renata comprar a droga. Assevera que nenhum deles tinham motivo para querer prejudicá-la. Disse que foi coincidência ter tantos adolescentes na sua casa no momento em que a polícia chegou. Asseverou que eles não frequentavam sua casa e que eles tinham apenas ido na sua casa saber sobre sua saúde, uma vez que havia apanhado de seu marido alguns dias antes.

Imputação de Tráfico - art. 33 caput da lei 11.343/06

Os investigadores de polícia se dirigiram até a casa da ré em razão de uma denúncia de que no local havia tráfico de drogas com envolvimento de adolescentes.

Ao chegarem no local os investigadores encontraram a ré, adolescentes e entorpecentes.

Foram apreendidas 18 pedras de crack, pesando cerca de 2,7g e 4 invólucros de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando cerca de 2,2g, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 04, cujo teor toxicológico foi provado às fls. 99/103. A quantidade e diversidade de drogas denotam intenção de venda.

A ré confessou que iria vender parte da droga (fl. 203).

Os policiais asseveraram que o menor de 11 anos (Gabriel) exalava cheiro de maconha e por esta razão o indagaram, momento em que o menor contou aos policiais que havia fumado um cigarro de maconha fornecido pela ré.

Não bastasse, a adolescente Renata disse aos policiais que havia comprado drogas para a ré e como parte de pagamento recebeu da ré uma trouxa de maconha.

Ainda que se entendesse que a droga se destinava ao uso da ré, conforme sustentado pela defesa, foi provado que a ré forneceu gratuitamente droga para a adolescente Renata e para a criança Gabriel, o que prova a prática do crime.

Causa de aumento de pena - art. 40, VI da Lei 11.343/06

Os investigadores de polícia asseveraram que a adolescente Renata lhes disse no local dos fatos que havia comprado a droga a pedido da ré e que em troca receberia uma trouxa de maconha e uma quantia em dinheiro.

A adolescente Renata, apesar de não ter sido ouvida em juízo, confirmou em seu depoimento na delegacia (fl. 12) o que havia dito informalmente aos policiais civis, ou seja, que a ré lhe deu dinheiro para comprar a droga e em troca recebeu uma trouxa de maconha e R\$ 10,00.

Os investigadores asseveraram ainda que a criança Gabriel exalava cheiro de maconha e ao ser indagado disse que a ré havia lhe fornecido um cigarro de maconha.

Em seu depoimento na fase policial, acompanhado de sua genitora (fl. 09), Gabriel confirmou ter fumado maconha na residência da ré.

Os depoimentos dos investigadores de polícia foram uníssonos e coerentes entre si e com os apresentados na fase investigativa, não havendo razão para desconfiar de suas palavras, que certamente não iriam querer imputar falsamente à ré a prática de uma agravante.

Na mesma senda, não haveria razão para que a adolescente Renata e a criança Gabriel imputassem falsamente esta conduta à ré.

A própria ré afirmou que não haveria para que os investigadores e a adolescente Renata quisessem prejudicá-la.

Ficou provado que o crime praticado pela ré envolveu e atingiu adolescente e criança.

Dosagem da pena

As drogas apreendidas na residência da ré são as que normalmente são encontradas em processos análogos: maconha e crack, de sorte que não há justificativa para majoração da pena base em razão dessa qualidade de entorpecente.

A ré não possui antecedentes criminais (fls. 123/125). Por esta razão fixo a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa na unidade mínima.

A ré apresentou confissão parcial, uma vez que admitiu que a maconha se destinava à venda. Esta confissão lhe proporcionaria a redução da pena em 1/12, mas a pena já está no seu patamar mínimo.

Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06.

A majoração deve ser de 2/3 pois a ré envolveu uma adolescente e uma criança de apenas 11 anos. A pena da ré passa a ser de 8 anos e 4 meses de reclusão, e 833 dias-multa na unidade mínima.

Em que pese o respeito pela convicção do Ministério Público, bem como da gravidade de envolvimento de adolescentes e criança na prática do crime, a expressão "dedicação à atividade criminosa" é vinculada à noção de tempo. Uma pessoa só pode se dedicar a algo se o fizer por tempo juridicamente relevante. Porém, não há elementos probatórios nos autos que indiquem que o fato ocorreu por tempo juridicamente relevante.

Por esta razão, incide a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, visto que a ré é primária e não há elementos nos autos que façam crer que integre organização criminosa ou se dedique à atividade criminosa.

A redação do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é equivocada do ponto de vista lógico, no que concerne à graduação da diminuição da pena. Ou o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, hipótese em que a causa de diminuição de pena incide no máximo, ou ele não preenche esses requisitos, hipótese em que a causa de diminuição de pena não ocorre.

Por esta razão diminuo a pena base em 2/3. A pena passa a ser de 2 anos e 9 meses e 10 dias de reclusão e 277 dias-multa na unidade mínima.

Conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, o tráfico privilegiado não é hediondo. Por esta razão, fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena (art. 33, §2º, "c" do Código Penal).

3 - Dispositivo

Ante o exposto Julgo Procedente o pedido inicial para condenar a ré KELLEN DE LIMA, qualificada à fl. 20, como incurso nas penas do art. 33, caput e art. 33, § 4º c.c. art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006. Condeno-a a uma pena de 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, para início de cumprimento em regime aberto e 277 dias-multa na unidade mínima.

O crime é cometido sem violência ou ameaça, de modo que estão presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal. A pena privativa de liberdade é substituída por 2 restritivas de direitos: a) suspensão da habilitação para dirigir: e b) prestação de serviços à comunidade.

Fixo os honorários do patrono nomeado no valor máximo da tabela. Expeça certidão, oportunamente.

Transitada em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento das penas aplicadas.

P.I.C.

Descalvado, 7 de fevereiro de 2022

Rodrigo Octávio Tristão de Almeida
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA